

ДОГОВОР ОФЕРТЫ

Редакция для размещения на сайте KudusSMP. Оплата через платёжный сервис Lava.

Важно: перед размещением на сайте нужно заменить поля [указать] на реальные данные: контакт поддержки и адрес сайта проекта. Этот документ является рабочим шаблоном для проекта KudusSMP.

Редакция от 04.07.2026. Настоящий документ является публичной офертой о заключении договора оказания услуг в отношении виртуальных игровых услуг сервера KudusSMP. Использование сайта, оформление заказа и/или оплата означает согласие пользователя с условиями настоящего договора.

1. Термины и определения

Исполнитель - лицо, администрирующее сайт и игровой проект KudusSMP, оказывающее пользователям виртуальные игровые услуги.

Пользователь / Покупатель - физическое лицо, которое посещает сайт, выбирает виртуальную услугу, вводит игровой ник и оплачивает заказ.

Сайт - интернет-страница KudusSMP, через которую пользователь может ознакомиться с правилами проекта, выбрать привилегию или SMP-коины и перейти к оплате.

Сервер / Проект - частный игровой Minecraft-сервер KudusSMP, не являющийся официальным продуктом Minecraft, Mojang Studios или Microsoft.

Виртуальная услуга - предоставление пользователю внутриигрового доступа, статуса, привилегии, SMP-коинов или иной цифровой возможности на сервере KudusSMP.

SMP-коины - внутриигровая условная единица проекта KudusSMP, используемая только внутри сервера и не являющаяся денежными средствами, электронными деньгами, ценной бумагой или объектом инвестирования.

2. Общие положения

2.1. Настоящий договор регулирует порядок покупки и предоставления виртуальных игровых услуг на сервере KudusSMP.

2.2. Оферта адресована неопределенному кругу лиц и считается принятой пользователем с момента совершения оплаты заказа либо с момента фактического начала использования оплаченной услуги.

2.3. Пользователь обязан до оплаты внимательно ознакомиться с настоящим договором, правилами сервера и политикой обработки персональных данных.

2.4. Если пользователь не согласен с условиями договора, он обязан отказаться от оформления заказа и оплаты.

2.5. Исполнитель вправе изменять условия оферты. Новая редакция применяется к заказам, оформленным после публикации новой редакции на сайте.

2.6. Minecraft, Mojang Studios и Microsoft не являются стороной настоящего договора, не отвечают за работу сервера KudusSMP и не участвуют в продаже виртуальных услуг проекта.

3. Предмет договора

3.1. Исполнитель обязуется предоставить пользователю выбранную виртуальную услугу на сервере KudusSMP, а пользователь обязуется оплатить такую услугу на условиях настоящего договора.

3.2. На сайте могут быть доступны следующие виды виртуальных услуг: покупка привилегий, покупка SMP-коинов и иные услуги, если они прямо указаны на сайте.

3.3. Конкретный состав услуги, цена, срок действия и описание указываются на странице соответствующей услуги на сайте.

3.4. Услуги предоставляются исключительно в цифровой форме. Физическая доставка товаров не осуществляется.

3.5. Покупка виртуальной услуги не предоставляет пользователю права собственности на сервер, программное обеспечение, товарные знаки, игровые объекты Minecraft или иные объекты интеллектуальной собственности.

4. Порядок оформления заказа

4.1. Для оформления заказа пользователь выбирает привилегию или сумму покупки SMP-коинов, вводит свой Minecraft-ник и переходит к оплате.

4.2. Пользователь несет ответственность за правильность введенного Minecraft-ника. Если ник указан неверно, услуга может быть выдана другому аккаунту либо не выдана до уточнения данных.

4.3. После оплаты пользователь должен сохранить подтверждение платежа до фактической выдачи услуги.

4.4. Исполнитель вправе запросить у пользователя сведения, необходимые для проверки оплаты и выдачи услуги: игровой ник, дату платежа, сумму платежа, номер заказа или идентификатор платежа.

4.5. Исполнитель вправе отказать в предоставлении услуги, если заказ оформлен с нарушением правил сервера, содержит недостоверные данные, связан с мошенничеством, спорным платежом или попыткой обхода ограничений проекта.

5. Цена и порядок оплаты

5.1. Цена услуги указывается на сайте в рублях Российской Федерации.

5.2. Оплата осуществляется безналичным способом через платежный сервис Lava или иной платежный сервис, указанный на сайте.

5.3. Обязанность пользователя по оплате считается исполненной после подтверждения успешного платежа платежным сервисом.

5.4. Платежный сервис Lava или иной используемый платежный сервис может взимать комиссию, если это предусмотрено его правилами. Такая комиссия не входит в стоимость услуги, если иное не указано на странице оплаты.

5.5. Исполнитель не хранит полные данные банковских карт пользователей. Обработка платежных реквизитов выполняется платежным сервисом Lava или иным платежным сервисом, через который проводится оплата.

5.6. При покупке SMP-коинов расчет производится по курсу, указанному на сайте на момент оформления заказа. Если на сайте указан курс 10 SMP-коинов = 1 рубль, то количество SMP-коинов рассчитывается исходя из оплаченной суммы.

5.7. Цены могут изменяться Исполнителем в одностороннем порядке. Изменение цены не влияет на уже оплаченный заказ.

6. Срок и порядок предоставления услуги

6.1. Услуга предоставляется после подтверждения оплаты и проверки введенного Minecraft-ника.

6.2. Обычный срок выдачи услуги - до 24 часов с момента успешной оплаты, если на сайте или в описании услуги не указан иной срок.

6.3. Услуга считается оказанной с момента выдачи соответствующей привилегии, SMP-коинов или иной оплаченной возможности на аккаунт пользователя в рамках сервера KudusSMP.

6.4. Если услуга не была выдана в установленный срок, пользователь должен обратиться в поддержку проекта и предоставить данные для проверки платежа.

6.5. Возможны технические задержки, связанные с работой сервера, платежного сервиса, хостинга, сети Интернет или техническим обслуживанием проекта.

7. Срок действия привилегий и SMP-коинов

7.1. Если на сайте указано, что привилегия предоставляется «навсегда», это означает предоставление привилегии на неопределенный срок в рамках существования проекта KudusSMP и соответствующего игрового режима.

7.2. Формулировка «навсегда» не означает обязанность Исполнителя бессрочно поддерживать сервер, оплачивать хостинг, сохранять конкретную версию Minecraft, конкретную карту, игровой режим или экономику сервера.

7.3. SMP-коины действуют только внутри сервера KudusSMP и могут использоваться по правилам проекта.

7.4. При вайпе, обновлении экономики, техническом сбое или изменении механик сервера порядок сохранения, переноса или компенсации SMP-коинов определяется администрацией проекта.

8. Правила сервера и ограничения

8.1. Пользователь обязан соблюдать правила сервера KudusSMP, опубликованные на сайте или в официальных информационных каналах проекта.

8.2. Покупка привилегии или SMP-коинов не освобождает пользователя от соблюдения правил сервера.

8.3. Покупка виртуальной услуги не дает права нарушать правила, использовать читы, баги, вредоносные модификации, оскорблять игроков или администрацию, мешать работе проекта.

8.4. При нарушении правил сервера к пользователю могут быть применены меры модерации: предупреждение, мут, кик, временная блокировка, постоянная блокировка, ограничение доступа к отдельным возможностям или иные меры.

8.5. Если доступ к услуге ограничен из-за нарушения пользователем правил сервера, услуга считается оказанной, а возврат денежных средств не производится, если иное не требуется законом.

9. Возврат денежных средств

9.1. Пользователь вправе обратиться за возвратом денежных средств, если услуга не была предоставлена, была предоставлена с ошибкой по вине Исполнителя либо технически не может быть оказана.

9.2. Заявка на возврат подается в поддержку проекта с указанием Minecraft-ника, даты оплаты, суммы оплаты, номера заказа или идентификатора платежа и причины обращения.

9.3. Заявка рассматривается в разумный срок, обычно до 10 календарных дней, если для проверки не требуется дополнительная информация.

9.4. Возврат при одобрении заявки производится тем же способом, которым была произведена оплата, если платежный сервис поддерживает такой способ возврата.

9.5. Если услуга уже выдана пользователю и пользователь начал пользоваться цифровой услугой, возврат не производится, за исключением случаев, когда обязанность возврата предусмотрена законом или ошибка возникла по вине Исполнителя.

9.6. Не подлежат возврату платежи, связанные с нарушением пользователем правил сервера, указанием неправильного ника, передачей аккаунта третьим лицам, утратой доступа к аккаунту Minecraft, блокировкой за нарушение правил либо изменением личного решения пользователя после выдачи услуги.

9.7. Спорный платеж, чарджбэк или попытка отмены платежа после получения услуги может повлечь временную блокировку услуги или аккаунта до выяснения обстоятельств.

10. Права и обязанности пользователя

10.1. Пользователь вправе получить оплаченную услугу при соблюдении условий настоящего договора и правил сервера.

10.2. Пользователь вправе обращаться в поддержку по вопросам оплаты, выдачи услуги, технических ошибок и возврата.

10.3. Пользователь обязан указывать достоверные данные, необходимые для выдачи услуги.

10.4. Пользователь обязан не использовать сайт и сервер для мошенничества, обхода ограничений, нарушения закона, нарушения прав других игроков или причинения вреда проекту.

10.5. Пользователь подтверждает, что имеет право совершать оплату. Если пользователь является несовершеннолетним, он подтверждает, что действует с согласия законного представителя.

11. Права и обязанности Исполнителя

11.1. Исполнитель обязуется предоставить оплаченную услугу при условии успешной оплаты и корректного оформления заказа.

11.2. Исполнитель вправе проводить технические работы, обновления, вайпы, изменение баланса, изменение состава привилегий и правил проекта.

11.3. Исполнитель вправе изменять перечень команд, бонусов, китов и иных возможностей привилегий, если это необходимо для баланса, безопасности или развития проекта.

11.4. Исполнитель вправе временно ограничить доступ к серверу или отдельным функциям при технических работах, атаках, сбоях, обновлениях или угрозах безопасности.

11.5. Исполнитель вправе отказать в обслуживании пользователю, нарушающему правила сервера, условия договора или применимое законодательство.

12. Ответственность сторон

12.1. Стороны несут ответственность в пределах, установленных настоящим договором и применимым законодательством.

12.2. Исполнитель не отвечает за невозможность использования услуги, возникшую по причинам, не зависящим от Исполнителя: проблемы с интернетом пользователя, блокировка аккаунта Minecraft, ошибка пользователя при вводе ника, действия третьих лиц, сбой платежных систем, хостинга или платформ.

12.3. Исполнитель не гарантирует непрерывную работу сервера без перерывов, ошибок, лагов, обновлений, вайпов и технических работ.

12.4. Пользователь несет ответственность за сохранность своего аккаунта, паролей, доступа к Minecraft и иных данных.

13. Интеллектуальная собственность

13.1. Все материалы сайта KudusSMP, включая дизайн, тексты, элементы оформления, структуру страниц и внутренние материалы проекта, охраняются законодательством об интеллектуальной собственности, если иное не указано отдельно.

13.2. Названия Minecraft, Mojang Studios, Microsoft и связанные с ними товарные знаки принадлежат соответствующим правообладателям.

13.3. KudusSMP является независимым частным игровым проектом и не является официальным сервером, продуктом или сервисом Minecraft, Mojang Studios или Microsoft.

14. Персональные данные

14.1. При оформлении заказа и обращении в поддержку Исполнитель может обрабатывать персональные данные пользователя в объеме, необходимом для оформления заказа, оплаты, выдачи услуги, поддержки и защиты проекта.

14.2. Порядок обработки персональных данных регулируется Политикой обработки персональных данных, размещенной на сайте.

14.3. Совершая заказ, пользователь подтверждает ознакомление с Политикой обработки персональных данных.

15. Порядок рассмотрения обращений

15.1. Все вопросы по оплате, выдаче услуги, ошибкам и возвратам направляются в поддержку проекта.

15.2. Пользователь должен описать проблему и приложить данные, позволяющие проверить заказ.

15.3. Исполнитель вправе не рассматривать обращения, содержащие угрозы, оскорбления, спам, недостоверные сведения или требования, не относящиеся к заказу.

16. Заключительные положения

16.1. Настоящий договор вступает в силу с момента акцепта оферты пользователем.

16.2. Если отдельное положение договора будет признано недействительным, остальные положения сохраняют силу.

16.3. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются применимым законодательством.

16.4. Актуальная редакция договора публикуется на сайте и действует до замены новой редакцией.